

1501777-03.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... e um reais)- o que é compatível com o trafico de drogas.

Note-se que com Douglas nada foi apreendido que pudesse vincula-lo ao tráfico, de modo que há dúvidas de sua participação, razão pela qual a absolvição é medida de rigor.

Por fim, com relação ao crime de resistência (artigo 329, do Código Penal), a ação penal improcede. O fato dos réus terem tentado se evadir do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501777-03.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501777-03.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DOUGLAS NASCIMENTO DE MACEDO e JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal, em concurso material, porque no dia 27 de julho de 2022, por volta das 16h40, na Estrada do Pequiá, nº 1, Murão, Carapicuíba, previamente ajustados e concurso de agentes, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 17 (dezessete) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, 108 (cento e oito) pinos de cocaína, 06 (seis) porções de skunk e 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack, tudo com massa bruta de 399,64 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como nas mesmas circunstâncias de tempo e

local, opuseram-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente a executá-lo.

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2022 (fls.98), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação de José Ricardo, s em aplicação do redutor diante da reincidência e absolvição de Douglas, por insuficiência probatória. A defesa requereu a absolvição dos acusados, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.170/173).

A autoria é certa apenas em relação ao acusado José Ricardo, o qual confessou os fatos em juízo. Disse que estava comercializando drogas no local e inclusive vendeu entorpecentes para Douglas, que era apenas usuário. Relatou que as drogas forma apreendidas em seu poder.

Douglas manteve a mesma versão, dizendo que foi até o local comprar, tanto que no momento da abordagem policial não estava com drogas ou dinheiro, apreendidos com José Ricardo.

A narrativa dos réus encontra respaldo nos autos.

Os policiais civis Glauco e Leandro, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que no dia estavam em apuração a uma denúncia apócrifa de tráfico de drogas na "favela do Murão - cujo local é conhecido como ponto de venda de drogas na região. Chegando, foram abordados pelos acusados e entraram em luta corporal. No entanto, conseguiram detê-los. Com José Ricardo foi encontrada uma sacola contendo 108 invólucros plásticos cocaína, 17 invólucros plásticos de maconha, 06 invólucros de skunk, 141 invólucros plásticos contendo crack, e a quantia de R\$ 21,00 (vinte e um reais), em notas miúdas. Indagados, ambos confessaram a traficância no local. Por fim, disseram que não conheciam os acusados.

Estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado José Ricardo diversas porções individualizadas de drogas, além da quantia de R\$ 21,00 (vinte e um reais)- o que é compatível com o trafico de drogas.

Note-se que com Douglas nada foi apreendido que pudesse vincula-lo ao tráfico, de modo que há dúvidas de sua participação, razão pela qual a absolvição é medida de rigor.

Por fim, com relação ao crime de resistência (artigo 329, do Código Penal), a ação penal improcede. O fato dos réus terem tentado se evadir do local, durante a abordagem policial, não pode ser considerada como resistência.

Nesse sentido, já se decidiu: "No que tange ao crime de resistência, melhor sorte não assiste ao órgão acusatório. Embora os servidores policiais tenham relatado que o apelante se debateu para não ser preso, referido ato deve ser compreendido como inerente ao seu status libertatis, não havendo elementos comprobatórios da intensidade da conduta, a ensejar a condenação também pelo crime contra a Administração Pública" (TJSP, Apelação nº 0062097- 95.2014.8.26.0050, 15ª Câmara de Direito Criminal, 12/04/2018).

Diante desse quadro, a procedência em parte da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência fls. 119/121 e 174/175: Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. Ação Penal-Procedimento Ordinário:

0010844-36.2011.8.26.0127 (0001979-25.2019.8.26.0521). Data: 12/07/2011. Em 06/02/2020 - Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação - Art. 157 § 2º, II do(a) CP; Reclusão: seis anos, dois meses e vinte dias; Regime: Fechado; Multa de 14 dias. Valor da multa R\$ 254,3. Em 02/03/2020 - Publicação de Acórdão. Em 11/08/2020 - Trânsito em Julgado para a Defesa - Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação 09/10/2020 - Trânsito em Julgado para o Ministério Público), bem como a circunstância atenuante da confissão - que ficam compensadas, mantendo-se as penas no patamar anterior.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado, conforme acima apontada.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, diante da reincidência do acusados, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO PARA:

A) ABSOLVER O RÉU DOUGLAS NASCIMENTO DE MACEDO, filho de VAGNER DE MACEDO e LUZINETE DURVALINA DO NASCIMENTO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA,

B) ABSOLVER OS RÉUS JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA e DOUGLAS NASCIMENTO DE MACEDO, da imputação do artigo 329, do Código Penal, nos termos do artigo com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

C) CONDENAR O RÉU JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA, filho de IRNALDO TELES DOS SANTOS SILVA e MARIA AMALIA SILVA SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05(cinco) anos de reclusão, em regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantidos na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA